



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/149/2020, 9/101/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

הצדדים בתיק 9/101/2020:

התובעת:

קורן שרון

באמצעות ב"כ עו"ד שולה אלמוזנינו זגורי

-נגד-

הנתבעים:

1. אמיגה גילה
2. אמיגה דביר
3. אמיגה ישעיהו
4. אמיגה מרדכי

ארבעתם באמצעות ב"כ עו"ד ללוש יוסף

הצדדים בתיק 9/149/2020:

הנתבעים:

1. אמיגה גילה
2. אמיגה דביר
3. אמיגה ישעיהו
4. אמיגה מרדכי

ארבעתם באמצעות ב"כ עו"ד ללוש יוסף

-נגד-

הנתבעים:

1. קורן שרון

באמצעות ב"כ עו"ד שולה אלמוזנינו זגורי

2. צביקה לבקוביץ

עו"ד אלישע בן מנשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

1. במרכז ההליכים בית משותף דו קומתי, בן ארבע דירות, הנמצא ברחוב טולדנו 68 בטבריה, הידוע כגוש 15030 חלקה 82. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 19.06.1973 ונרשם לו תקנון מוסכם (להלן – **הבית המשותף**).

2. בתקנון המוסכם לא הוצמדו חלקים מהרכוש המשותף לאיזו מן הדירות. ממסמכי הבית המשותף עולה שבעלי הזכויות בבית המשותף הם כדלקמן:

תת חלקה 1 - בבעלות מלכה אמיגה. רשומה הערת אזהרה לטובת נתבעים 3-4. בדירה מתגוררים נתבעים 1-2. הנתבעים והתובעים שכנגד ייקראו להלן - **הנתבעים או אמיגה**.

תת חלקה 2 – בבעלות ישי ולבנת בן הרוש (להלן – **ישי בן הרוש**). בתאריך 18.07.22 נרשמה הערת אזהרה לטובת אחרים, שאינם צד להליך שלפניי.

תת חלקה 3 – בבעלות צביקה לבקוביץ (להלן – **לבקוביץ**), בשנת 2019 נמכרה הדירה לשרון קורן, התובעת והנתבעת שכנגד (להלן – **התובעת או קורן**), ורשומה לטובתה הערת אזהרה.

תת חלקה 4 – במועד הגשת התביעה, הייתה הדירה בבעלות אברהם וג'קלין בן הרוש (להלן - **ג'קלין בן הרוש**) ובתאריך 01.06.22 הועברו הזכויות בה לטובת אחר, שאינו צד להליך שלפניי.

3. דירותיהם של אמיגה וקורן נמצאות באגף הדרומי של המבנה, דירת קורן ממוקמת מעל לדירת אמיגה, ולכל אחת מהדירות כניסה נפרדת מצדו המערבי של הבית המשותף. שתי הדירות הנוספות ממוקמות באגף הצפוני של הבית המשותף, דירתה של ג'קלין בן הרוש ממוקמת מעל לדירת ישי בן הרוש (בנה), ואף לכל אחת מדירות אלו כניסה נפרדת. בין שני האגפים מפריד שביל המוביל לגרם מדרגות. בעבר שביל זה הוביל לשתי הדירות העליונות, ובעקבות שינויים שנעשו בבית המשותף במהלך השנים, משמש היום גרם המדרגות מעבר לדירה העליונה באגף הצפוני בלבד (דירתה של ג'קלין בן הרוש).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בתביעתה עתרה התובעת למתן צו לסילוק ידם של הנתבעים מהחצר המשותפת, עליה השתלטו, תוך מניעת גישה ושימוש בשטח זה מיתר הדיירים. כמו כן התבקשו צווים למניעת המשך שימוש בלתי סביר שעושים הנתבעים בבית המשותף. בכתב התביעה עתרה התובעת לסעדים הבאים: סילוק הברכה מהגינה המשותפת, סילוק שער וכל מכשול אחר המונע גישה לשטח המשותף, הסרת מצלמות שהותקנו בשטח המשותף, פירוק פרגולה ומרפסת שנבנו ללא היתר; פינוי הכלבים שמוחזקים בחצר לצרכים עסקיים לרבות כל ציוד הקשור אליהם; סגירת התעלה שנחפרה וחברה למערכת הביוב המרכזית של הבית המשותף; פינוי החצר המשותפת מחפציהם של הנתבעים, ומתן צו המורה לנתבעים להעתיק למקום אחר את מנוע המזגן שהציבו סמוך למרפסת דירת התובעת.

5. הנתבעים הגישו כתב הגנה ואיתו כתב תביעה שכנגד נגד קורן ונגד לבקוביץ. בכתב התביעה שכנגד עתרו אמיגה לסעדים הבאים: צו מניעה האוסר על קורן להשתמש בדירתה כצימר או כיחידת אירוח; צו עשה לתיקון הנזקים שנגרמו לקירות ולחצר המשותפת ושיקום גשר הכניסה לדירתה; צו הריסה לפינוי הגג המשותף מכל מבנה או ציוד של התובעת, לצורך מתן גישה לנתבעים לגג המשותף; צו מניעה האוסר על התובעת לצלם את הנתבעים בחצר דירתם; צו האוסר על התובעת להגיש תלונות שווא טורדניות לרשויות השונות וחוב התובעת בתשלום דמי שימוש ראויים.

6. כתב הגנה שכנגד הוגש מטעם הנתבעת קורן בלבד.

ההליכים בתיק

7. בישיבות מקדמיות שהתקיימו בתאריכים 12.04.21 ו- 11.05.21 נעשו ניסיונות לקדם הסכם פשרה בין הצדדים או לחלופין לצמצם את הפלוגתות; אך ניסיונות אלו לא עלו יפה, והתיק נקבע לשמיעת ראיות.

8. בדיון הוכחות שהתקיים ביום 30.06.21 העידה התובעת והעד מטעמה מאיר מזרחי, מי שהתגורר בעבר בבית המשותף. כמו כן העידו נתבעים 3-4 ומר דהן ציון, קבלן גגות ופרגולות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדיון הוכחות נוסף שהתקיים ביום 29.11.21 העידו נתבע 2, ישי בן הרוש וג'קלין בן הרוש. בדיון זה היה אמור להעיד מר לבקוביץ, שזימונו כעד התבקש על ידי הנתבעים, אך הוא לא התייצב לדיון, למרות שבקשותיו לקבלת פטור מהתייצבות לעדות מטעמים רפואיים, נדחו. בתום ישיבת ההוכחות מיום 29.11.21 נקבע שלאחר שתינתן החלטה בבקשתו הנוספת של לבקוביץ לפטור ממתן עדות, ייקבע מועד דיון המשכי. מכאן הוגשו בקשות ותגובות בעניין זימונם לעדות של לבקוביץ ונתבעת 1; בתאריך 19.12.21 הוגשה מטעם נתבעת 1 בקשה לפטור אותה מעדות מטעמים בריאותיים; הבקשה הועברה לתגובת התובעת אך זו לא הגיבה. באותו היום הגיש מר לבקוביץ בקשה נוספת לפטור אותו מהתייצבות לדיון, בקשה זו הועברה לתגובת הצדדים, התובעת הודיעה ביום 22.12.21 שהיא מוותרת על העדתו של לבקוביץ. הנתבעים לא הגישו תגובתם על אף שהם אלו שביקשו את זימונו של לבקוביץ, ולכן בתאריך 10.01.22 בוטל מועד הדיון שנקבע לשמיעת עדותו, וניתן צו לסיכומים.

9. סיכומי התובעת הוגשו ביום 10.03.22 וסיכומי הנתבעים הוגשו ביום 11.05.22. בתאריך 15.05.22 הגיש מר לבקוביץ סיכומים מטעמו, ובהם העלה לראשונה את גרסתו בהליך, שכן לא הוגש כתב הגנה מטעמו, ופנייתו הראשונה בתיק הייתה בבקשה לפטור אותו מעדות. במהלך כתיבת פסק הדין ולאחר עיון בסיכומי לבקוביץ, עמדתי על חשיבות עדותו לבירור המחלוקת שלפניי; לפיכך זומנו הצדדים לישיבה נוספת שנערכה בתאריך 03.10.22, לשמיעת עדותו של לבקוביץ. הישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית הזום ובסוף הדיון נקבע ביקור בבית המשותף, וזה התקיים בתאריך 21.11.22 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, למעט לבקוביץ.

10. בהחלטה מיום 23.11.22 ניתן צו להשלמת טיעונים ביחס לנושאים שעלו בחקירתו של לבקוביץ. סיכומי קורן ואמיגה הוגשו במועד ואילו לבקוביץ הגיש סיכומיו באיחור ניכר ובחריגה ממגבלת העמודים שנקבעה, ולפיכך אני מורה על מחיקתם.

סיכומי התובעת

11. בסיכומיה מיום 10.03.2022 ובהשלמת טיעוניה מיום 21.12.22 טענת התובעת את הטענות הבאות:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/149/2020, 9/101/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- א. כל ארבע הדירות הורחבו על ידי בעליהן הקודמים, לרבות דירת התובעת, שנבנתה בהיתר בנייה כדין ובהסכמת 3/4 מבעלי הדירות.
- ב. לכל אחד מבעלי הדירות רבע מהרכוש המשותף, וזה כולל גינה, מבואת כניסה ושטח ציבורי משותף. יש לדחות את טענת הנתבעים להסכם היסטורי מכוחו, דירות הקרקע עושות שימוש ייחודי בחצר המשותפת תמורת ויתורן על השימוש בגג המשותף, שנמצא בשימוש ייחודי של הדירות העליונות. הטענה לא נטענה ע"י נתבעים 3-4 ואף העדה ג'קלין בן הרוש לא ידעה להצביע על חלוקה מוסכמת של השטח המשותף ואמרה "אם מגיע לי אז מגיע לי..." (29.11.21 עמ' 7 שורה 30).
- ג. הנתבעים עושים שימוש בלתי סביר בחצר. וללא הסכמת בעלי הדירות, השתלטו על החצר המשותפת ומנעו מעבר של התובעת ויתר הדיירים אליה, תוך ביצוע פעולות שלא כדין ברכוש המשותף:
1. בניית פרגולה מעץ ומרפסת – הנתבעים בנו פרגולה מעץ ללא היתר בניה וללא הסכמת בעלי הדירות, בכך יצרו לעצמם מרפסת מקורה על גבי השטח המשותף. במהלך חודש 8/2020 בנו הנתבעים פרגולה נוספת באורך 80 מ' לערך, ללא היתר.
 2. בניית שער ממתכת והצבת מצלמות – הנתבעים בנו שער מתכת באמצעות חסמו את הגישה לחצר המשותפת, ובכך סיפחו לעצמם את החצר תוך מניעת גישה של התובעת לחצר. מעל השער הציבו מצלמה, והוכח שהשימוש במצלמה נעשה תוך פגיעה בפרטיות של התובעת (תמונות בעמ' 106, 109, 110 למוצגי הנתבעים).
 3. בריכת שחייה – הנתבעים הציבו בגינה בריכת שחייה ענקית כולל ציוד נלווה ללא הסכמת הדיירים, תוך השתלטות על השטח המשותף והקמת רעש בלתי סביר. הנתבעים אף השתמשו במים המשותפים למילוי הבריכה. לאחר הגשת התביעה פונתה הבריכה מהשטח המשותף ומבוקש לתת צו מניעה קבוע כנגד הצבתה מחדש.
 4. החזקת כלבים ובתי מלונות – בבעלות הנתבעים 12 עד 20 כלבים, אותם הם מגדלים למטרות עסקיות בחצר שסופחה לשימוש הפרטי. כל העדים שהופיעו מטעם הנתבעים העידו על הימצאותם של הכלבים, למעט נתבע 2 שמסר בעדותו שהכלבים אינם שוהים בחצר, בניגוד למודגם בתמונות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11-18 לתיק המוצגים של התובעת. הנתבעים עצמם הגישו אסמכתאות לכאורה לקבלת רישיונות להחזיק בכלבים, המלמדים שהכלבים מוחזקים בחצר ללא רישיון כדן. משמדובר בשימוש לא סביר ברכוש המשותף, התבקש צו מניעה האוסר על החזקת כלבים בחצר.

5. חפירת תעלה – הנתבעים חפרו תעלה בשטח המשותף, המובילה למערכת הביוב. בתעלה זו מוזרמת פסולת לרבות שאריות המזון של הכלבים, דבר המעלה ריח צחנה. למרות הכחשותיהם, ראיות הנתבעים מוכיחות שיצירת התעלה על ידי הנתבעים, נעשתה בהתאם לדרישת העירייה.

6. בנייה מתחת לבית המשותף – הנתבעים בונים ללא הפסקה מתחת לבניין במשך כל הלילה, מרעישים וגורמים לאבק.

7. הצבת מנוע של מזגן – הנתבעים התקינו מנוע מזגן מתחת למרפסת התובעת. המנוע מרעיש ופולט חום וקור לתוך המרפסת, תוך פגיעה בשימוש התובעת בדירתה.

12. **ביחס לתביעה שכנגד** טענה התובעת שיש לדחות את טענת הנתבעים לנזקי רטיבות, משלא הוכחה. הנתבעים לא הגישו חוות דעת מומחה לתמיכה בטענתם. הנתבעים אף הסתירו את העובדה שמתחת למזגן התובעת, מותקן בקו אנכי מנוע המזגן של דירתם, וככל שישנה רטיבות, הרי שהמקור הוא ממזגן זה.

13. עוד טענה התובעת, שמאז ומעולם הכניסה לגג נעשית דרך הדירות העליונות בלבד, ולא הוכחה טענת הנתבעים, שבעבר נמנעה מהם הגישה לגג לצורך תיקון דוד השמש או להצבת צלחת לוויין.

14. בסיכומיה המשלימים ביקשה התובעת לחייב את הנתבעים בתשלום חשבונות המים המשותפים, לנוכח השימוש שעשו במים לצרכיהם הפרטיים. כמו כן טענה התובעת שלמרות הצהרותיו של נתבע 2 בביקור שנערך בית המשותף, הוא בנה מאחורי הבית כלוב כלבים גדול. ביחס לעדותו של לבקוביץ, הפנתה התובעת לדברים שמסר בעדותו, המוכיחים שאין נוהג חלוקת שימוש ביחס לכל הבתים בשכונה; שלא היה הסכם כלשהו בינו לבין אמיגה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדבר חלוקת השימוש ברכוש המשותף; שבעת עזיבתו לא היה קיים שער לצורך מעבר לחצר; שהכלבים של אמיגה הטרידו אף את מנוחתו ושבמועד עזיבתו הייתה פרגולה אחת. עוד אישר לבקוביץ בעדותו, שתמונה 7 לתיק המוצגים של התובעת (המדגים את חזית הבית המשותף ללא שער וללא תוספות כלשהן), משקפת את מצב הבית המשותף בעת שהתובעת רכשה ממנו את הדירה; השטח היה פתוח, לא מגודר וללא פרגולות.

סיכומי הנתבעים אמיגה

15. בסיכומיהם מיום 11.05.2022 ובהשלמת טיעוניהם מיום 02.01.23 טענו הנתבעים את הטענות הבאות:

- א. התובעת מבקשת זכות שימוש בחצר המשותפת, המחולקת זה מכבר בין הדירות התחתונות, בהתאם לנוהג המקובל בשכונה מזה שנים, וזאת שעה שהתובעת עצמה חוסמת את הגישה של הדיירים לגג המשותף, הנמצא בשימושה הייחודי.
- ב. התובעת פיצלה את דירתה לשלוש יחידות דיור ללא היתרים. התובעת משכירה את היחידות הללו כחדרי אירוח, תוך יצירת מטרדי רעש ומחסור בחניה.
- ג. מהעדויות עולה, שהתובעת השתלטה על שטח הגג המשותף ועושה בו שימוש כמרפסת פרטית, תוך מניעת שימוש בגג מיתר הדיירים, וחסימת המעבר של בעלי מקצוע לצורך טיפול במתקנים שעל הגג. פניות חוזרות לנתבעת, לאפשר לנתבעים גישה לשטח הגג, לא הועילו.
- ד. גם אם ניתן היתר כדין לתוספת הבנייה שבנתה התובעת על הגג המשותף, הרי שכול זמן שהדבר לא הוסדר בתקנון ובמסגרת חלוקת השימוש וההצמדות בשטחים המשותפים, הרי שהגג הוא שטח משותף לכל דבר ועניין ועל התובעת לסלק ידה ממנו.
- ה. לדירת הנתבעים נגרם נזק כתוצאה ממי מזגן (השייך לתובעת) המטפטפים על הקירות החיצוניים של דירת הנתבעים.
- ו. יש לדחות את טענת התובעת, שהנתבעים צרכו מים לשימושם הפרטי על חשבונם של הדיירים, משלא הוכיחה טענה זו.
- ז. לעניין הפרגולה, הוכח מעדי הנתבעים, שהפרגולה נבנתה כחצי שנה לפני שהנתבעת עברה להתגורר בבית המשותף, בהסכמתו של מר לבקוביץ, ולכן יש לדחות את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות התובעת ביחס לפרגולה. גם לבקוביץ העיד שנכח בעת שהפרגולה הוקמה, ולא התנגד להקמתה.

ח. לעניין הכלבים, גידולם נעשה על פי הוראות הדין, ומכול מקום היקף פעילות גידול הכלבים צומצם משמעותית, והתובע מחזיק בחצרו ארבעה כלבים. במועד ביקור המפקחת במקום ביום 21.11.22, הסכים נתבע 2 מיוזמתו, שבפסק הדין יוגבל לשניים, מספר הכלבים המוחזק על ידי הנתבעים בשטח החצר.

ט. יש לדחות את טענות התובעת ביחס לבריכה שהוצבה בחצר הסמוכה לדירת הנתבעים, הואיל והבריכה פונתה.

י. הוכח מעדויות הצדדים שהתובעת מפעילה מדירתה סוויטות אירוח הפוגעות במנוחתם ובאיכות חייהם של הנתבעים.

יא. בסעיף האחרון לסיכומיהם ביקשו הנתבעים את הסעדים הבאים:

1. לאפשר לנתבעים מעבר ושימוש חופשי בגג או לחלופין לקבוע בהתאם למצב הקיים, שהדירות בקומת הקרקע ימשיכו ליהנות משימוש ייחודי בחצר הסמוכה לדירתם והדיירים בקומה העליונה ימשיכו לעשות שימוש ייחודי בגג הסמוך לדירותיהם.
2. לאסור על התובעת להפעיל חדרי אירוח וצימרים בשטח הבית המשותף.
3. לחייב את התובעת לחדול מלהטריד, לקלל ולפגוע בנתבעים, בעצמה ובאמצעות מי מטעמה.
4. לחייב את התובעת לתקן את נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים, שנגרמו כתוצאה מהמזגנים של התובעת.

יב. בסיכומיהם המשלימים מתאריך 02.01.23 טענו הנתבעים שלבקוביץ מאשר שנטע עץ לימון בסיכום עם אלוש. מהשיחה בין גב' אמיגה לבין לבקוביץ עולה שהוא מעולם לא התנגד לשינויים שאמיגה עשו בחצר, לרבות לעקירתה את עץ הלימון; עוד עולה משיחה זו, שלבקוביץ הסכים לקיומה של חלוקת שימוש ברכוש המשותף ומעולם לא התנגד לה. יש לדחות את עדותו של לבקוביץ, בדבר חלוקת השימוש ברכוש המשותף שנמצא בתחומי האגף הצפוני, מכוחה גיקלין בן הרוש עושה לכאורה שימוש בחלק האחורי של החצר ואילו בנה ישי בן הרוש עושה שימוש ייחודי בחצר הקדמית. הנתבעים מפנים לעדותו של ישי בן הרוש, בדבר שימוש ייחודי של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות העליונות בגג ושימוש ייחודי של הדירות התחתונות בחצר. בעניין הפרגולה, טוענים הנתבעים, שלבקוביץ אישר בעדותו, שהפרגולה הוקמה בזמן שגר בבית המשותף, ולא התנגד להקמתה. בעניין הטענות לגניבת מים, יש לדחותן משלא הוכחו על ידי התובעת.

סיכומי לבקוביץ

16. סיכומיו של לבקוביץ הוגשו לתיק בתאריך 15.05.22, ובהם נטען שיש לדחות את התביעה נגדו הואיל ומכר את דירתו לתובעת, וממילא לא התבקש כל סעד נגדו. לגופם של דברים טען לבקוביץ, שלא התיר לנתבעים לעשות שימוש ייחודי בכל שטח החצר, אלא רק בחלק הקדמי, מערבה מעץ הלימון שנטע, כפי שסוכם בינו לבין אלוש, מי שמכר לנתבעים את הדירה. לדברי לבקוביץ, לאורך השנים היה ברור לכול הדיירים שהחצר האחורית, נמסרה לשימוש הייחודי.

17. לטענת לבקוביץ, תמלול השיחות שהוגש, בינו לבין הגב' אמיגה, משקף רק חלק משיחות רבות שהתקיימו ביניהם, ואין ללמוד ממנו דבר.

18. עוד טען לבקוביץ, שהרחיב את דירתו על חשבון הגג המשותף בהסכמת בעלי הדירות; הרחבת הדירה כוללת לפי התב"ע ולפי היתר הבנייה, גם את המרפסת. מנגד, מוקנית לנתבעים זכות להרחבת דירתם בשטח של 40 מ"ר על גבי הקרקע שמתחת לדירתם. לטענת לבקוביץ, בניית הפרגולה בחזית נעשתה בתקופה שבה התגורר בדירה.

19. בתאריך 25.01.23 ובחלוף המועד שנקבע בהחלטה מיום 23.11.22 הוגשו סיכומים משלימים מטעם לבקוביץ, בלי שהוגשה בקשה להארכת מועד כמתחייב, ובחריגה ממגבלת העמודים שנקבעה; וכאמור, הוריתי על מחיקתם.

דיון והכרעה

הלך מספר 9-101-2020



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. הסעד המרכזי שהתבקש בהליך זה הוא צו עשה לסילוק ידם של הנתבעים משטח החצר המשותפת, שבה הם עושים שימוש ייחודי על ידי תיחומה בשער ובגדרות, וכמקום להחזקת כלבים לצרכים עסקיים.

21. הנתבעים אינם מכחישים את עצם השימוש הייחודי בחצר המשותפת על ידם, וטוענים שהזכות לשימוש ייחודי בחצר מוקנית להם, מתוקף הסכמה שניתנה להם על ידי לבקוביץ, הבעלים הקודם של דירת התובעת. מעבר לכך, טוענים הנתבעים לחלוקת שימוש הנוהגת בבית המשותף מזה שנים רבות, מכוחה הדירות בקומות העליונות עושות שימוש ייחודי בגג הבית המשותף, והדירות שבקומות התחתונות משתמשות באופן ייחודי בחצר.

22. אין מחלוקת שבבית המשותף שלפניי, לא הוצמדו לדירות חלקים מהרכוש המשותף, ולכל אחת מארבע הדירות יש חלק בלתי מסוים (1/4) ברכוש המשותף, המתפשט בכל חלק וחלק ברכוש המשותף [סעיף 55(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**)].

23. הצמדה כמשמעותה בחוק המקרקעין היא גריעה של חלק מסוים מחלקי הרכוש המשותף ושיכוך לדירה פלונית; עם ההצמדה, חדל אותו חלק מלהיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעל הדירה שאליה הוצמד. משמעות הדברים היא שלא חלים על אותו חלק שהוצמד ההוראות הנוגעות לרכוש המשותף ו"**דינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד**" [סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין; א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113]. המשמעות הנגזרת מהצמדה של חלק מסוים לדירה מסוימת היא שבעלי הדירות מאבדים את זכותם הקניינית באותו חלק, ומשכך, נדרשת הסכמתם של **כל** בעלי הדירות בבית המשותף, **"ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"** (סעיף 62(א) סיפא **לחוק המקרקעין**).

24. הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת טעונה רישום בתקנון המוסכם, כפי שקובע סעיף 55(א) לחוק המקרקעין: **"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית..."**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. דרך נוספת להקניית זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, אפשרית על ידי הסכם בין כל בעלי הדירות לחלוקת הרכוש המשותף, באופן שבו כל דייר מקבל זכות לשימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף, ובתמורה הוא מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלקים אחרים.

26. הסיבה לכך שבדומה להצמדה קניינית, גם לצורך שימוש והחזקה ייחודיים ברכוש המשותף, נדרשת הסכמה פה אחד של כל הדיירים היא שבעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף, נשללת האפשרות לעשות שימוש דומה מיתר בעלי הדירות, תוך פגיעה בזכותם הקניינית: **"החלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שההחזקה בחלק מן הרכוש המשותף נשללת מאת בעל דירה כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויות אותו בעל דירה ועל כן כפופה לזכות הווטו שלו"** [י' וייסמן **דיני קניין** - חלק שני בעלות ושיתוף, 455-454 (1997); ראו גם: **ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; **רע"א 698/85 בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].

27. האפשרות לערוך חלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף שאובה מסעיף 29(א) לחוק המקרקעין הקובע ש**"הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן – הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרש, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר"**. אמנם פרק השיתוף במקרקעין, שבו נכלל סעיף 29(א) לחוק המקרקעין, אינו חל על בתים משותפים (ראו: סעיף 56 לחוק המקרקעין), אך נקבע בפסיקה, שניתן להקיש מתחולת פרק השיתוף במקרקעין גם לעניין בתים משותפים והוא יכול לשמש מורה דרך למה שמתקבל על הדעת בבתי משותפים, בעניינים שלא הוסדרו במפורש בחוק המקרקעין [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח(1) 645, 649 (1974); רע"א 4984/17 חיים נ' הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו 14.12.2017); רע"א 2575/18 יעקבסון נ' לוין (נבו 25.03.2019)].

28. הסכם שיתוף מחייב את הצדדים אף אם לא נרשם, ובמקרים המתאימים, יש בכוחו לחייב אף צדדים שלישיים, ככל חוזה אחר שלא קיבל מעמד קנייני (ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385; ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון (נבו 09.08.2017)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. התקנון הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני וכוחו יפה כלפי בעלי הדירות בבית המשותף, וגם כלפי אלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין]. ואולם, אין מניעה לערוך הסכם שיתוף בין בעלי דירות בנוגע לחלוקת השימוש ברכוש המשותף, שהוראותיו שונות מההוראות שנקבעו בתקנון המוסכם: "על-אף עליונותו הנורמטיבית של התקנון, ברי שאין לשלול את חופש ההתקשרות מחמת כך שההתקשרות לא באה לידי ביטוי (או עדיין לא באה לידי ביטוי, כאמור), בצורה של תקנון. ואכן, לא אחת הפסיקה הכירה, ללא התחבטות, בתוקפם של הסכמים בין בעלי דירות, הן לעניין 'חלוקה למעשה' של זכויות ההחזקה והשימוש ברכוש המשותף, והן לעניין זכויות בנייה" [ראו: מ' דויטש קניין – כרך א, 734 (1997)].

30. יושם לב, שבעוד שלצורך הצמדה קניינית יש צורך בהסכמות בכתב, הרי שהסכמה לעשיית שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף אינה טעונה מסמך בכתב, משאינה עסקה במקרקעין, והיא יכולה להתגבש גם בעל פה או מכללא, והיא עשויה בתנאים מסוימים לחייב צדדים שלישיים, אף אם לא עוגנה רישומית [ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא (1) 385-383 (1976); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78; ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לו(2) 497, 502; ע"א (מחוזי חיפה) 1020/03 בובליל נ' שטיינר (נבו 25.02.2004)].

31. עם זאת, על הטוען לזכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף להוכיח הסכמה ברורה ומפורשת המקנה לו זכות כאמור. ככלל אין די בקיומו של נוהג, העדר התנגדות או הסכמה משתמעת כדי להעניק הרשאה לעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף, אך במקרים שבהם הוכחה חלוקה היסטורית, ארוכת שנים של השימוש ברכוש המשותף אשר יצרה הסתמכות ראויה להגנה, ניתן תוקף להסכם זה מכללא שנוצר בין בעלי הדירות ולא התאפשרה חזרה מהסכמה [רע"א 8186/07 כרמל נ' ינקוביצקי (נבו 01.01.2018); עש"א 13556-01-14 אזרק נ' בר ניר (18.06.2014); רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דין (נבו 29.04.2014)].

האם הוכיחו הנתבעים הסכם חלוקת שימוש בין בעלי הדירות בבית המשותף?

32. סעיף 16 לחוק המקרקעין קובע ש"בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין". די שיוכיח בעל המקרקעין בעלותו בהם, ומכאן עובר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנטל למי שטוען לזכות להמשיך להחזיק בקרקע, הגוברת על זכותו הקניינית של הבעלים [ע"א [127/77 קפה נ' לוי](#), פ"ד לא(3) 455, 465 (1977); ע"א [483/62 קוד נ' לנדוי](#), פ"ד יז 1953 (1963)].

33. משאין מחלוקת בין הצדדים, שהחצר המשותפת היא רכוש משותף, ולכל אחד מבעלי הדירות יש חלק שווה ובלתי מסוים בכל חלק וחלק מהשטחים המשותפים, הרי שעל הנתבעים הנטל להוכיח את זכותם להמשיך לעשות שימוש ייחודי בחצר. הנתבעים טוענים בסיכומיהם, שזכותם לעשות שימוש ייחודי בחצר המקיפה את הבית המשותף מהצד המערבי והדרומי, מוקנית להם מכוח "נוהג" שהתגבש עם השנים בין דיירי הבית המשותף, בדומה לכל הבתים בשכונה. לביסוס טענתם, מפנים הנתבעים בסיכומיהם לראיות הבאות:

- א. עדותה של התובעת, המוכיחה לטענתם, שבעת רכישת הדירה כבר היה מותקן השער הירוק, שחסם את הגישה לחצר המשותפת.
- ב. תמלול שיחה בין נתבעת 1 לבין לבקוביץ, המוכיחה לטעמם של הנתבעים, שלבקוביץ נתן את הסכמתו לנתבעים לעשות שימוש ייחודי בחצר הסמוכה לדירתם.
- ג. עדותו של ישי בן הרוש, בעל הדירה התחתונה בצד הצפוני של הבית המשותף, שהעיד על נוהג בין בעלי הדירות בבית המשותף, מכוחו בעלי הדירות בקומות העליונות עושים שימוש ייחודי בגג, והדירות התחתונות עושות שימוש ייחודי בשטח החצר הסמוכה אליהן.
- ד. עדותו של לבקוביץ, על אודות הסכם חלוקת שימוש של החצר, בינו לבין אלוש ז"ל – הבעלים הקודם של דירת הנתבעים. קו הגבול בין החצר הקדמית (שהוקנתה לשימושו הייחודי של לבקוביץ) לבין החצר האחורית (שהוקנתה לשימושו הייחודי של אלוש), סומן לדבריו של לבקוביץ, באמצעות נטיעת עץ לימון, בין שתי החצרות. לבקוביץ אף אישר בעדותו, שהפרגולה הוקמה בזמן שגר בבית המשותף, ושלא התנגד להקמתה.

34. מעבר לעדויות אלו, לא מפנים הנתבעים לעדויות או לראיות נוספות להוכחת זכותם לעשות שימוש ייחודי בחצר, וייתכן כבר עתה, שהנתבעים לא עמדו בנטל להוכיח קיומו של הסכם חלוקת שימוש בין בעלי הדירות, מכוחו הם רשאים לעשות שימוש ייחודי בחצר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. נפנה לבחון את העדויות עליהם מבקשים הנתבעים לבסס טענותיהם לקיומה של חלוקת שימוש היסטורית בין בעלי הדירות (התאריכים המופיעים בסוגריים מתייחסים לפרוטוקול הדיון בתאריך הרלבנטי, אלא אם צוין אחרת).

36. עדות התובעת ביחס לשער הירוק - הנתבעים טוענים, שמוכח בעדותה של התובעת, שבעת שרכשה את הדירה, כבר היה מותקן שער ירוק שחסם את המעבר לחצר. הנתבעים מסתמכים על משפט מתוך עדותה של התובעת: **"כשאני הגעתי ראיתי שער ירוק"** (30.06.21, עמ' 6 שו' 9), אלא שמקריאת מכלול עדותה של התובעת עולה שהדברים נאמרו ביחס למועד מאוחר למועד רכישת הדירה על ידה, ויש לקבוע, שבמועד רכישת הדירה לא הייתה החצר תחומה בשער או בכל דרך אחרת.

37. התובעת העידה כי רכשה את הדירה בחודש אפריל 2019 (להלן – **מועד הרכישה**); החוזה עצמו נחתם בחודש מאי 2019 ובפועל, היא עברה להתגורר בדירתה בחודש אוגוסט 2019 (30.06.21 עמ' 5 שו' 10; עמ' 10 שו' 1). על מצב הבית המשותף במועד הרכישה, העידה כדלקמן: **"כשאני הגעתי נכנסתי לבית שלי דרך גשר, מדרגות פרטיות. מסביב לבית בעצם הייתה גינה. לא היה שום שערים שום דבר. גב' גילה ראתה שעולים לבית של צביקה אז היא הגיעה, היו שני מלטזים, זה סוג כלב שטן כזה כמו פדלים, היא תפסה אותם ביד והיה מעין סורג שהיא בעצם חסמה איתו אבל לא היה שום שער או שום דבר. אני מפנה לתמונה 7 בעמוד 10 לתיק המוצגים"** (שם, עמ' 5 שו' 14-18) (הדגשה שלי-ע"מ).

38. מעיון בתמונות 7 ו-10 שצורפו לתיק המוצגים של התובעת, ניתן לראות מעקה ברזל המותקן לאורך המדרגות היורדות לכיוון דירתה של התובעת, ואין למצוא בתמונות, שער החוסם את המעבר לחצר.

תמונה 10 :

תמונה 7 :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



39. טענת התובעת כי תמונות אלו, מדגימות את מצב הבית במועד רכישתה את הדירה, לא נסתרה על ידי הנתבעים. לשאלת באת כוחה בחקירתה הראשית, אילו סככות היו במועד רכישת הדירה השיבה התובעת, ועדותה לא נסתרה, ש"לא היה שום דבר. אני מתכוונת לפרגולות, לכל הגבהות, הייתה הרבה צמחיית פרא" (30.06.21, עמ' 5 שו' 28-29). משנשאלה התובעת בחקירתה הנגדית, האם הפרגולה הקדמית הייתה קיימת בחודש אפריל 2019, השיבה בשלילה (שם, עמ' 5 שו' 30). בהמשך חזרה על דבריה, שהחצר הייתה במצב של הזנחה ועל הפרגולה (שם, עמ' 10 שו' 11-12; 15-18).

40. מנגד, התמונה שלהלן הלקוחה מתוך ס' 31 לכתב ההגנה של אמיגה, מדגימה את מצב הבית המשותף במועד שבו עברה התובעת להתגורר בדירתה (ראו גם תמונה שבעמוד 129 לתיק מוצגי הנתבעים):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



41. גם עדי הנתבעים מאשרים את דברי התובעת, שהשער הותקן לאחר מועד רכישת הדירה על ידה. העד ישי בן הרוש אישר ביחס לתמונה 7, שכך היה נראה הבית המשותף, בזמן שלבקוביץ התגורר בדירה (29.11.21, עמ' 6 שוי 23-29), כך גם העידה ז'קלין בן הרוש, משנשאלה בחקירתה הנגדית על תמונה 7, האם כך היה נראה הבית לפני שהתובעת עברה להתגורר בדירתה, השיבה: **"כן. ככה זה היה. פתוח שאפשר להיכנס"** (29.11.21, עמ' 9 שוי 40-41). גם העד לבקוביץ העיד ביחס לתמונה מס' 7, שהיא מדגימה את מצב הבית, הבנייה והשטחים המשותפים בעת שהתובעת רכשה את דירתה (03.10.22, עמ' 7 שוי 9-15).

42. הסכמתו לכאורה של לבקוביץ - כאמור, הנתבעים טענו שקיבלו את הסכמתו של לבקוביץ לעשות שימוש ייחודי בחצר; להוכחת טענה זו, הגישו הנתבעים תמלול שיחה שנערכה בין לבקוביץ לנתבעת. במה דברים אמורים? במהלך שיחה בין לבקוביץ לגב' אמיגה, הציע לבקוביץ לסייע בניקוי החצר המשותפת, בתגובה, אמרה לו הנתבעת: **"אתה יודע שיש טריטוריה לכל אחד, אני לא יכולה לעלות אליך לנקות את הגג ואתה לא יכול לבוא אליי לנקות לי את הגינה"**, במענה השיב לבקוביץ: **"טוב"**. הא ותו לא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. לאחר שהאזנתי להקלטה ועיינתי בתמלול, שוכנעתי שאין ללמוד מהם על הסכמה לכאורה של לבקוביץ, להקנות לנתבעים זכות לשימוש ייחודי בחצר.

44. גם אם היה עולה מהשיחה הנ"ל את מה שמבקשים הנתבעים לשמוע - שלבקוביץ התיר להם לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת הסמוכה לדירתם (וכאמור, אין זה המצב) - הרי שהסכמה לכאורית זו של לבקוביץ סותרת את טענת הנתבעים לקיומו של "נוהג" חלוקת שימוש בן עשרות שנים - אם קיימת חלוקה היסטורית כנטען, מדוע נדרשה הסכמתו של לבקוביץ לעשיית שימוש ייחודי על ידי הנתבעים?

45. בעדותו מיום 03.10.22 שלל לבקוביץ את טענת הנתבעים, שנתן להם הסכמה כלשהי, בכתב או בעל פה, לעשות שימוש ייחודי בחצר כולה. מר לבקוביץ העיד שהדירות בקומות הקרקע משתמשות בחלק הקדמי של החצר המשותפת, והדירות העליונות עושות שימוש ייחודי בחצר האחורית. אלא שעדות זו של לבקוביץ, נסתרת בעדותה של ג'קלין בן הרוש, שהעידה מטעם הנתבעים: **"יש לי את הגג. זה שלי. למטה אני לא יודעת אם מגיע לי. זה צריך לבדוק בטאבו"** (29.11.21, עמ' 7 שו' 35) על דברים אלו חזרה העדה בחקירתה הנגדית: **"אני יודעת שיש לי את הגג למעלה אבל למטה אני לא יודעת אם מגיע לי"** (שם, עמ' 9 שו' 50, וכן שו' 44-48).

46. יתרה מזאת, בעדותו סיפר לבקוביץ על הסכם בינו לבין אלוש ז"ל, מי שמכר לאמיגה את הדירה, מכוח הסכם זה ניטע לכאורה עץ לימון בקו הגבול שבין השטח הקדמי של החצר לשטח האחורי, לצורך יצירת הפרדה בין החצרות שהשימוש בהן חולק בין לבקוביץ לבין אלוש. משנשאל, כיצד היה מגיב אם אחד מהדיירים היה יושב בחצר האחורית, שלטעמו הייתה בשימוש הייחודי, השיב שלא היה מעיר לו **"כי זה נקרא שכנות טובה"** (3.10.22, עמ' 9 שו' 10), ואולם משנשאל כיצד היה מגיב אם מישהו מהשכנים היה סוגר את החצר ועושה בה שימוש ייחודי, השיב **"אף אחד לא היה עושה את זה, לא היה צורך. ואם היו עושים הייתי מבקש שלא"** (שם, עמ' 9 שו' 14). עוד העיד שלצורך מעבר לחצר האחורית, עבר דרך החצר הקדמית **"דרך שביל שהוא צמוד לחלון (חלון דירתם של אמיגה – ע"מ)"** (שם, עמ' 3 שו' 2). מדברים אלו של לבקוביץ, מתחזקת המסקנה, שלא הייתה הסכמה, ודאי לא הסכמה בעלת תוקף משפטי מחייב, לחלוקת השימוש בחצר בין בעלי הדירות. מדבריו של לבקוביץ עולה שהחצר המקיפה את הבית הייתה פתוחה לגמרי, ללא שערים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

או גדרות, וכל אחד היה רשאי להיכנס לחצר באין מפריע, לרבות לחצר באגף הצפוני, לגביה העיד:
"כשעזבתי לא היה שער, מה יש עכשיו אני לא יודע" (שם, עמ' 4 שו' 1-3).

47. עדותו של ישי בן הרוש – בסיכומיהם טענו הנתבעים לחלוקת השימוש בחצר שבאגף הצפוני לכאורה, בהתאם לנוהג הקיים, כך שדירתו של ישי בן הרוש עושה שימוש בחצר כולה, ואמו ג'קלין בן הרוש, שדירתה בקומה העליונה, עושה שימוש ייחודי בגג המשותף. בעניין זה מפנים הנתבעים לעדותו של ישי בן הרוש, המתגורר בשכונה במשך 33 שנה, שסיפר על נוהג חלוקת שימוש כאמור. מעבר לכך, לא מפנים הנתבעים בסיכומיהם לעדותה של ז'קלין בן הרוש, העדה הנוספת מטעמם.

48. לאחר בחינת עדותו של בן הרוש, מצאתי שאין בה לתמוך בגרסת הנתבעים בדבר זכותם לשימוש ייחודי בחצר, וזאת מששוכנעתי שמדובר בעדות מוטה ומגמתית. בפתח עדותו הראשית ולכל אורכה העיד בן הרוש על היכרותו הקרובה את הבית המשותף, ואת כל הבתים בשכונה: **"אני יליד שיכון א, גרתי בשיכון 33 שנה. אני מכיר לפחות כל בית ובית בשכונה...תמיד הייתה חלוקה כזו. מאז שאני ילד אני יודע את זה. יש לי המון חברים בשכונה בהמון בתים וככה זה מתנהל אצל כולם"** (29.11.21, עמ' 2 שו' 22-26). בהמשך משנשאל בחקירתו הנגדית: **"מה שאתה מספר לנו עכשיו נוגע לתפיסה השכונתית שלך? השיב: "נוגע גם לבניין הספציפי וגם לתפיסה השכונתית, ממתי שנולדתי, אני נמצא לפחות 3 פעמים בשבוע בשכונה, אמא שלי גרה בשכונה וגם לי יש דיירים בבניין"** (שם, עמ' 4 שו' 18-20).

49. הנה כי כן, בעדותו הראשית סיפר העד בן הרוש, שהוא מכיר היטב כל בית ובית בשכונה, וגם הבית דן מוכר לו היטב, מתוקף מגוריו בבית תקופה ארוכה, היותו הבעלים של דירה בבניין, ומגוריה של אמו בבית המשותף. העד סיפר על ביקוריו בבית המשותף כשלוש פעמים בשבוע. בהתאם לכך, סיפר בן הרוש שהדירות התחתונות עושות שימוש בחצר, כל חצר מגודרת והמעבר אליה אפשרי דרך שער (29.11.2021, עמ' 3 שו' 10-13).

50. ואולם בחקירתו הנגדית, כשהוצגה לישי בן הרוש תמונה מס' 7 לתיק המוצגים של התובעת, המדגימה את המדרגות המובילות לדירת אמיגה, ללא כול שער החוסם את המעבר לחצר, והוא נשאל האם התמונה משקפת את מצב הבית קודם לרכישת התובעת את דירתה, הוא השיב: **"אני**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא זוכר כל דבר (29.11.21, עמ' 6 שו' 23-27); אך חזר בו מיד, ואישר שתמונה 7 משקפת את מצב הבית בתקופה שבה לבקוביץ התגורר בדירה; קרי, שבתקופה שבה לבקוביץ התגורר בבית המשותף, היה מעבר חופשי לחצר, ללא שערים וגדרות, וללא תוספות אחרות.

51. סיכום הראיות עד כה: התובעת העידה כי בעת רכישת הדירה, החצר הייתה במצב של הזנחה, והגישה אליה הייתה חופשית, ללא גדרות וללא שערים, כפי שעולה מתמונה 7. עדותה זו של התובעת על מצב החצר מאומתת בעדותם של ג'קלין בן הרוש, ישי בן הרוש ולבקוביץ. מן העבר השני, עדויותיהם של עדי הנתבעת ביחס לחלוקה היסטורית של השימוש ברכוש המשותף, אינן אחידות ולא ניתן להסיק מהן על קיומו של הסכם חלוקת שימוש. לפי עדותו של ישי בן הרוש, הדירות העליונות עושות שימוש ייחודי בגג והדירות התחתונות עושות שימוש ייחודי בכל שטח החצר. בניגוד לעדות זו, מסר לבקוביץ בעדותו, שהנוהג הוא שהדירות העליונות עושות שימוש בחצר האחורית, והדירות התחתונות עושות שימוש בחצר הקדמית. עדותו של לבקוביץ נסתרת בעדותה של ג'קלין בן הרוש, שהעידה כי לא ידוע לה על זכות שימוש שיש לה בשטח החצר. משלא הובאו לעדות מי מהבעלים או מהמחזיקים שקדמו לאמיגה (משפחת אלוש), הרי שלמכלול העדויות שפורטו לעיל ולמסקנה העולה מהם, מצטרפת לרעת הנתבעים החזקה הראייתית, שבעל דין לא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ללא הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו ([ראו: ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני](#), פ"ד לה (1) 736; רע"א 4868/15 **בנק לאומי לישראל נ' גלזר** (נבו 29.7.2015); ע"א 8294/14 **גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה** (נבו 20.3.2018)).

52. יש לקבוע אפוא, שהנתבעים לא הוכיחו טענתם בדבר קיומו של הסכם מפורש או מכללא, המקנה לבעלי הדירות התחתונות, והנתבעים בכללם, זכות לשימוש ייחודי בחצר המשותפת, לכאורה תמורת הזכות לשימוש ייחודי שקיבלו בעלי הדירות העליונות בגג המשותף.

53. טענת הנתבעים כי פעולותיהם הביאו לשיפור חזות החצר אינה יכולה לשמש תחליף להסכמות בעלי הדירות, ולשם עשיית שימוש ייחודי בחצר, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות. גם הטענה לנוהג של חלוקת שימוש בבתים אחרים בשכונה, אינה יכולה להכשיר את מעשיהם של הנתבעים ולייתר את הצורך בהסכמת כל בעלי הדירות לשימושם הייחודי של הנתבעים בחצר המשותפת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מה דין השימושים שעושים הנתבעים בחצר?

54. לנוכח המסקנה אליה הגעתי, שלנתבעים אין זכות לשימוש ייחודית בחצר המשותפת, הרי שהשימוש המותר להם ברכוש המשותף, הוא שימוש "רגיל וסביר". על פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (נבו 10.1.2017); ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה** פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)]. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר שימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא יורגש כלל [(המפקח על המקרקעין) 75/16 **שבט נ' קלפר** (נבו 17.7.2017)].

55. יש לבחון אם כן, מה טיב השימוש שעשו הנתבעים ברכוש המשותף; והאם מדובר בשימוש סביר ורגיל.

סילוק הבריקה מהגינה המשותפת –

56. בסיכומיה עתרה התובעת למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להציב בריכה ברכוש המשותף. בסעיף 28 לסיכומיהם טענו הנתבעים שהבריקה כבר פונתה, למרות האמור, ראיתי ליתן צו קבוע אשר יאסור על הנתבעים להציב בריכה בשטחים המשותפים. יובהר שמדובר בבריקה מהסוג הנראה בתמונה 1 לתיק המוצגים של התובעת, שנהוג למלא במים והיא מוצבת למשך מספר חודשים. בשונה, שימוש בבריקה קטנה, שנהוג לרוקן בסוף כל יום והיא אינה עומדת במקומה מספר חודשים, נחשב שימוש סביר ברכוש המשותף, שאותו יש להתיר.

השער והפרגולות -



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. בעניין השער, יש לחייב את הנתבעים בסילוק השער הירוק המוביל מהרחוב לחצר המשותפת (ראו: תמונה 40 לעיל), מששוכנעתי שהתקנתו נעשתה על ידי הנתבעים לאחר מועד רכישת התובעת את דירתה ומשיש בו לייחד את החצר לשימושם של הנתבעים, תוך מניעת שימוש דומה מהתובעת.

58. ביחס למבנה שבקדמת הבית, שכונה על ידי הצדדים פרגולה, ולגבי הסככה שבצד הדרומי ראיתי להרחיב במספר מילים.

59. **לגבי החזית הקדמית** - מביקורי במקום, מעדותו של מתקין הפרגולה וכפי שניתן להבחין אף בתמונה שהציגו הנתבעים (ראו: סעיף 61 להלן), אין מדובר בפרגולה כלל וכלל.

60. תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014 מגדירות מצללה (פרגולה) כ"מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים ממנו לפחות; יראו מבנה כאמור כמצללה גם אם על תקרתו מותקן קירוי שקוף או שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה האמור עשויים מחומר שקוף"

61. תוספת הבנייה שבחזית הקדמית של הבית, אינה עונה על הגדרה זו ולמעשה מדובר במבנה בעל קירות וגג אטום, היוצרים מעין חדר נוסף לדירת הנתבעים, כפי שעולה מהתמונה שצורפה לכתב הגנתם של הנתבעים. התמונה הובאה בסעיף 40 לעיל, למען הנוחות אצרפה שוב:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



62. בעניין זה העיד מטעם הנתבעים מר דהן ציון, כי לבקשת אמיגה, בנה פרגולה "בין הכביש לבית", ליד גרם המדרגות המוביל לדירת התובעת (30.06.21, עמ' 27 שו' 12; עמ' 28 שו' 2-3), הפרגולה סגורה באמצעות לוחות עץ (שם, עמ' 27 שו' 12-13), מידותיה 7-5 מ' לערך (שם, עמ' 28 שו' 2) והגג שלה בעל שיפוע (שם, עמ' 27 שו' 12, 19). גם מעדותו של דהן, ברי כי אין מדובר בפרגולה.

63. כאמור, שוכנעתי מעדות התובעת ומראיותיה, שבמועד שבו רכשה את דירתה, הייתה החצר הסמוכה לדירות הצדדים נקייה מתוספות כלשהן, זאת כפי שמודגם בתמונה 7. לא נעלמה מעיניי, עדותו של לבקוביץ ממנה עולה לכאורה שהפרגולה הוקמה עוד בזמן שהתגורר בבית המשותף, ואולם אין לשלול אפשרות שהוחל בבניית פרגולה "בתפר" שבין מועד רכישת הדירה ע"י התובעת לבין המועד שבו קיבלה את החזקה, ואין לדעת איזה חלק ממנה נבנה בתקופה שהתגורר בבית המשותף. לנתבעים הייתה אפשרות להוכיח טענתם בדבר הסכמתו של לבקוביץ לבניית המבנה הקדמי במסגרת עדותו, אך הם נמנעו מלהציג לו שאלות בעניין זה, הגם שרשאים היו לעשות כן (ראו: סעיף 5 להחלטה מיום 18.08.22 וכן פרוטוקול דיון מיום 03.10.22 עמ' 1 שו' 3-4 בצירוף סעיף 17 לסיכומי לבקוביץ מיום 15.05.22). הימנעות הנתבעים להציג ללבקוביץ שאלות בעניין ה"פרגולה", בחירתם שלא להציג לו בחקירתו תמונה המדגימה את המבנה שנבנה בפועל בקדמת הבית, והסתפקותם בשאלה כללית בעניין זה, פועלת ראייתית לחובתם. ויובהר, בעדותו חזר לבקוביץ על האמור בסעיף 17 לסיכומיו, שנתן הסכמתו לבניית פרגולה והסכמה זו כפופה לבנייתה באופן חוקי. בחקירתו הנגדית, כשהוצגו ללבקוביץ הדברים הבאים: **"תאשר שהסכמת להקים**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את הפרגולה בחצר", השיב לבקוביץ: "אתה מסובב דברים כבר אין לי כוח (העד צועק), אני אמרתי לאמיגה שאם הפרגולה בנויה כחוק, אז הכל בסדר" (03.10.22, עמ' 5 שו' 16-18; ראו גם: שו' 19-20).

64. גם אם היה מוכח לפניי שלבקוביץ הסכים לבנייה של המבנה המקורה בחזית הבית, ולא רק ל"פרגולה" כמשמעותה בחוק, הרי שהסכמה זו כפופה לחוקיותו של הבנוי, תנאי שאינו מתקיים. בעניין זה טענו הנתבעים שהפרגולה פטורה מהיתר. כשנשאל נתבע 3 בעדותו האם הוגשה על ידם בקשה לפטור מהיתר השיב: "אני לא זוכר, אני חושב שכן אבל מחלקת פיתוח היו איתי בקשר טלפוני והודיע לי שהכל תקין" (30.06.21 עמ' 26 שו' 1-2). עם כל הכבוד, אין לקבל עדות זו, ויש לקבוע שהמבנה שהוקם בחזית הבניין, אינו "פרגולה" הפטורה מהיתר בנייה כחוק, ומכאן שנבנה שלא בהסכמתו של לבקוביץ כנטען, ויש להורות על הריסתו.

65. **לגבי הסככה בצד הדרומי** – מדובר בסככה הבנויה כמעט לכל אורך החזית הדרומית של הבית (ראו עמודים 116-117 למוצגי הנתבעים), לגביה הדברים פשוטים יותר, משאין חולק שבנייתה בוצעה בזמן שהתובעת כבר התגוררה בבית המשותף. לא נטען וממילא לא הוכח שבנייתה נעשתה בהסכמת בעלי הדירות ברוב הדרוש בחוק, לרבות הסכמתה של התובעת, ולפיכך יש להורות על סילוקה. אני נדרשת לשאלת חוקיות הסככה, משעניין זה אינו רלבנטי לצורך הכרעה בטענות הצדדים, בדומה למבנה שבצד הקדמי, שם שאלת החוקיות הייתה תנאי להסכמתו של לבקוביץ.

הסרת מצלמה שהתקינו מעל שער הכניסה המוביל לדירת הנתבעים –

66. בסיכומיה ביקשה התובעת להסיר את המצלמה שהותקנה על קיר הבית המשותף, המכוונת לעבר השער המוביל לדירת הנתבעים, ובתוך כך מצלמת את התובעת ובאי ביתה, כפי שעולה מהתמונות שהוגשו על ידי הנתבעים עצמם (עמודים 106-110 לתיק מוצגי הנתבעים). הנתבעים אינם מכחישים את טענת התובעת (11.05.21 עמ' 4 שו' 22-23), ולא העלו בעניין זה כל טענה בסיכומיהם.

67. אני סבורה שהתקנת מצלמות ברכוש המשותף, ובכלל זה בשטחי מבואת הכניסה לבית המשותף ועל קירותיו החיצוניים, אינה בגדר שימוש רגיל וסביר; ובעל דירה אינו רשאי להתקין מצלמות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המתעדות את הרכוש המשותף ללא הסכמת האסיפה הכללית, במסגרתה נדרש לערוך איזון בין רצונו של המבקש את התקנת המצלמה לבין זכויותיהם של יתר בעלי הדירות. זאת במובחן ממצלמות שמבקש בעל דירה להתקין על גבי רכושו הפרטי לצורך תיעוד שטחי דירתו הפרטית או שטחים ציבוריים שמחוץ לשטחי הבית המשותף; על המבקש את התקנת המצלמה בשטחו הפרטי, להוכיח שמיקום המצלמה וזווית הצילום אינם מתעדים את בעלי הדירות האחרים או באי ביתם, וכן להוכיח שזכותו בהתקנת המצלמות, גוברת על זכותו של אחר, העלולה להיפגע בשל התקנת המצלמות.

68. בדיון מיום 11.05.21 הנתבעים התחייבו להסיט את המצלמה כך שלא תתעד את המדרגות המובילות לדירת התובעת (שם, עמ' 4 שו' 19-20), אך לא הוכח לפניי שכך נעשה. בביקורי במקום, אף הבחנתי בקיומה של המצלמה המדוברת. בנסיבות אלו, יש להורות לנתבעים להסיר את המצלמה המותקנת על גבי הקיר החיצוני בחזית הבית המשותף, ונאסר עליהם להציב מצלמות בשטחי הרכוש המשותף שלא בהסכמת האסיפה הכללית.

המרפסת והמדרגות בצד המזרחי

69. התובעת מבקשת להורות על סילוק המרפסת שנבנתה בחלקו המזרחי של הבית וגרם המדרגות המוביל מהמרפסת לרכוש המשותף – מחומר הראיות שלפניי שוכנעתי שמדובר במרפסת שנבנתה על ידי אלוש, מי שמכר לאמיגה את הדירה. בעניין זה העדפתי את עדותו של לבקוביץ, כי נתן לאלוש את הסכמתו לבניית המרפסת, ורק המדרגות נבנו על ידי הנתבעים, ואפשר שקיומה של המרפסת הבנויה כרצועה צרה, בצמידות לקיר הבית המשותף נעלמה מעיניה של התובעת בעת ביקורה בבית המשותף לצורך רכישתה, ולכן לא הבחינה בה. מששוכנעתי שהמרפסת נבנתה על ידי אלוש, ושהנתבעים רכשו את דירתם יחד עם המרפסת, מצאתי לדחות את טענת התובעת שיש להורות על הריסתה. עם זאת, נאסר על הנתבעים לבנות גרם מדרגות המאפשר מעבר מהמרפסת לחצר המשותפת הסמוכה. מתן גישה ישירה מדירת הנתבעים לשטח המשותף, עלולה להפוך את השטח המשותף לחצר הפרטית, שכן מטבע הדברים, מתן גישה ישירה כאמור, תביא לשימוש הולך ופוחת של בעלי הדירות האחרים בשטח זה, שעבר ייחודית לחזקת אותה דירה [ראו: ע"א 281/61 שלוסר נ' כץ, פ"ד טו 2329; ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 295; ע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פינוי הכלבים וכל מתקן, ציוד ותוספת בנייה הקשורים אליהם

70. על השימוש שעושים הנתבעים לצורך גידול כלבים לצרכים עסקיים, ועל מצב החצר בעקבות שימוש זה, העידה התובעת (30.06.21 עמ' 6 שו' 32-33, עמ' 7 שו' 1-10) וכן העד מאיר מזרחי (שם, עמ' 19 שו' 33, עמ' 20 שו' 1-2). על סמך הראיות בתיק, יש לקבוע אפוא שהחצר שסיפחו הנתבעים לדירתם, משמשת לגידול כלבים לצרכים עסקיים (ראו סעיף 36 לכתב התביעה). בתקופות מסוימות הוחזקו בחצר 10-30 כלבים, כפי שהעיד נתבע 2 בעדותו הראשית (29.11.22 עמ' 10 שו' 38-39) וכפי שעולה ממכתב המחלקה לשירותים וטרינריים בעיריית טבריה מתאריך 15.07.20 (עמ' 73 לתיק המוצגים).

71. לגבי החזקת כלב באופן קבוע בחצר המשותפת, נפסק שמדובר בשימוש ייחודי, בעל מאפיינים של סיפוח השטח לאותו בעל דירה, ושותפה אני לדברים אלו:

"בכל הקשור לקשירת כלב בחצר המשותפת דעתי העקרונית היא כי אין המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. קשירת כלב ברכוש המשותף, באופן קבוע, כמוהה כסיפוח השטח בפועל לטובת בעליו של הכלב. שימוש שכזה מונע מאחרים את אפשרות השימוש החופשי ברכוש המשותף וממילא מגביל אותו עד מאוד" [המפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 273/10 יפה נ' עמית ארז (נבו 24.1.2011)].

72. הדברים נכונים בבחינת קל וחומר במקרה שלפניי, שבו הנתבעים הפכו את החצר מקום ייעודי לגידול כלבים לצרכים עסקיים, לשם כך אף ביצעו פעולות ברכוש המשותף לצורך התאמת המקום למטרה זו, כך בהתאם לדרישות המחלקה לשירותים וטרינריים בעיריית טבריה, במכתב מיום 15.07.20, במסגרתו הוכתבו התנאים לארגון החצר שבה שוהים הכלבים ובין היתר נדרשו הנתבעים **"להתקין מאוורר חצר... כדי להבטיח זרימת אוויר במקום והורדת הטמפרטורה... לנקות באופן רציף וללא טווחי זמן את ההפרשות של הכלבים (שתן וצואה) בכל שטח החצר כדי למנוע ריחות שעולות לשכנים מקומה עליונה... לנקות באופן רציף את התעלה ניקוז שבחצר כדי למנוע ריחות ולרשת את התעלה מטעמי בטיחות... לרצף את החלק שבו הכלבים נחים – מתחת לבית וכדי לאפשר ניקוי ולמנוע מים עומדים מעורבים עם הפרשות של כלבים... להתקין פרגולה/מחצלת לחלק של החצר שחשוף לשמש כדי להבטיח צל בשעות היום"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/149/2020, 9/101/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. בביקורי בבית המשותף, נכנסתי דרך השער הירוק לשטח החצר. הבחנתי בחצר כשהיא מרוצפת וכן בתעלת ביוב העוברת בחלקה. בצד הדרומי של הבית, אף הותקן שער נוסף, מעין מחסום, שיוצר תיחום נוסף של החצר. במועד ביקורי בבית המשותף, לא היו כלבים בשטח החצר, והם הועברו אחר כבוד לחצר הסמוכה; עם זאת התרשמתי מהרעש שהקימו בנביחותיהם ומהצחנה הנוראית העולה מהחצר, שבה הם מוחזקים באופן קבוע. מפגעי רעש וריח קיימים גם מציפורים המוחזקות בחצר, בכלובים גדולי מימדים, אף הם לפי התרשמותי לצרכים מסחריים. לנוכח רשמי מהביקור במקום, יש לדחות את עדותו של נתבע 2 כי מדובר רק בחמש ציפורים שמוחזקות בחצר, ושכל יתר עשרות הציפורים מוחזקות בתוך דירתו (29.11.21 עמ' 13 שו' 22-27, 34-38).

74. בביקור במקום הצהיר נתבע 2 מיוזמתו, על הסכמתו שייקבע בפסק הדין שמותר לו להחזיק בחצר שני כלבים בלבד. גם זאת לא אוכל להתיר, משסבורה אני שהחזקת כלב ברכוש המשותף באופן קבוע, ואף אם מדובר בכלב יחיד לצורך פרטי, אינה שימוש סביר ורגיל.

75. לאור האמור, משקבעתי שהחצר היא רכוש משותף, ניתן בזאת צו האוסר על הנתבעים להחזיק באופן קבוע כלב או בעל חיים אחר ברכוש המשותף, יש לקבל את התביעה בעניין זה.

העתקת מנוע המזגן

76. בכתב התביעה עתרה התובעת לצו המורה לנתבעים להעתיק למקום אחר את מנוע המזגן שהציבו סמוך למרפסת דירתה. התובעת העידה שהמנוע פולט חום וקור, אלו מפריעים לשימוש שלה במרפסת.

77. בכתב הגנתם הכחישו הנתבעים את הטענה באופן כללי, ועברו לטעון לנזקים שנגרמים לדירתם ממזגן השייך לתובעת. בסיכומיהם לא התייחסו הנתבעים כלל לסעד שביקשה התובעת ביחס למזגן דירתם.

78. כפי שכתבתי בתיק (המפקח על המקרקעין נצרת) 163/20 **קרסיוב נ' שג'ראווי** (נבו 02.09.2021), עמדת הפסיקה, היא שיש להקל בנושא התקנת מזגנים, ולראותו כשימוש רגיל וסביר, לנוכח תנאי האקלים הישראלי. כך, ככל שהתקנת המזגן אינה גורמת הפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בשל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/149/2020, 9/101/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רעש, מפגע בטיחותי, פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כסבירה, ואת השימוש במזגן - כשימוש רגיל [ע"א (י-ם) 2560/01 נציגות הבית המשותף בן יהודה 19 ירושלים נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (נבו 4.4.2002)]. המבחן בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות.

79. במקרה שלפניי, בשל קרבתו של מנוע המזגן למרפסת דירתה של התובעת, כמודגם בתמונה 22 לתיק מוצגי התובעת, וכפי שהתרשמתי בביקורי בבית המשותף; ומשלא נטען אחרת על ידי הנתבעים, התביעה מתקבלת בעניין זה ויש להורות לנתבעים להעתיק את מנוע המזגן.

התביעה שכנגד בהליך שמספרו 9-149-2020

80. בהליך זה, עתרו הנתבעים לסעדים שונים נגד התובעת ולבקוביץ; בסיכומיהם זנחו הנתבעים חלק מטענותיהם, וצמצמו את מספר הסעדים המבוקשים לארבעה אלו (סעיף 28 לסיכומי הנתבעים):

- א. לאפשר לנתבעים מעבר ושימוש חופשי בגג או לחלופין לקבוע שכנגד שימוש התובעת בגג, זכאים הנתבעים לשימוש ייחודי בחצר.
- ב. לאסור על התובעת להפעיל חדרי אירוח וצימרים בשטח הבית המשותף.
- ג. לחייב את התובעת לחדול מלהטריד, לקלל ולפגוע בנתבעים, בעצמה ובאמצעות מי מטעמה.
- ד. לחייב את התובעת לתקן את נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים, שנגרמו כתוצאה מהמזגנים של התובעת.

מתן היתר שימוש לנתבעים בשטח הגג

81. אין חולק כי מעבר לעובדה שדירת התובעת הורחבה על חשבון שטח הגג המשותף, היא עושה שימוש בגג כמרפסת פתוחה. עוד אין חולק שהמעבר לגג מתאפשר אך ורק דרך דירתה של התובעת. למרות זאת, ביקשו הנתבעים צו המתיר להם מעבר חופשי לגג, דרך דירת התובעת לצורך שימוש בגג, כל אימת שיחפצו וכראות עיניהם. לחלופין ביקשו הנתבעים לקבוע בהתאם למצב הקיים, שהדירות בקומת הקרקע ימשיכו לעשות שימוש בחצר הסמוכה לדירתם, והדיירים בקומה העליונה ימשיכו לעשות שימוש בשטח הגג הסמוך לדירתם, תוך מתן גישה הדדית לאותם שטחים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

82. משקבעתי שלא הוכחה הסכמה מפורשת או מכללא לחלוקת השימוש ברכוש המשותף, באופן שבו הדירות העליונות עושות שימוש בגג והדירות התחתונות משתמשות בחצר, יש לדחות את בקשת הנתבעים לסילוק ידה של הנתבעת מהגג. ודוק; הנתבעים זנחו טענתם שהנתבעת הרחיבה דירתה על חשבון הגג המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות [בדיון מיום 12.04.21 טענו הנתבעים שמבדיקת תיק הבניין מצאו שחסרה חתימה של הדייר הרביעי, ומשהופנתה תשומת לבם לכך שלצורך הרחבת דירה נדרש רוב של 75% בלבד, זנחו את הטענה (12.04.21 עמ' 3 שו' 25-21)]. בעניין זה יוסף, שלא רק דירת התובעת הורחבה על חשבון השטח המשותף (הגג) אלא אף שלוש הדירות האחרות בבית.

83. טענת הנתבעים שאין זה "הוגן" שהתובעת תעשה שימוש בגג ולא תאפשר להם שימוש ייחודי בחצר, אינה נימוק מספיק ליתן צו לסילוק ידה של התובעת משטח הגג, והיא נגועה בחוסר תום לב [ראו: סעיף 14 לחוק המקרקעין; רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון** (נה(1) 199 (1999)]. כאמור, אין חולק שהגישה לגג מתאפשרת אך ורק דרך מעבר בתוך דירתה של התובעת, ומכאן שהשימוש הייחודי של התובעת בגג מתאפשר בשל אילוצים תכנוניים, ואין בעובדה זו כשלעצמה להקנות לנתבעים "אוטומטית" שימוש ייחודי בשטחים אחרים.

84. העדפתי עדותו של לבקוביץ כי מאז ומעולם הגישה לגג הייתה דרך הדירות העליונות, ולא היה מעבר דרך גרם המדרגות המשותף (03.10.22 עמ' 4 שו' 24-26; עמ' 6 שו' 3-6). בעניין זה העידה הגב' בן הרוש שהיא "לא זוכרת" איך הייתה הגישה לגג (29.11.21 עמ' 7 שו' 47-48), ואילו ישי בן הרוש העיד שזכור לו "בתור ילד" שהיה פתח מעל המדרגות (שם, עמ' 2 שו' 30-31). הואיל וטענת הנתבעים לסיפוח הגג על ידי הדירות העליונות שבה ועלתה פעמים רבות, יוער שחוק המקרקעין מתייחס לאפשרות שבה הרכוש המשותף נמצא בשטחי דירה מסוימת, כפי שעולה מהגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין: **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת"** (הדגשה שלי – ע"מ). על בעל דירה, שבתחומי דירתו נמצא רכוש משותף, לאפשר גישה לרכוש המשותף לצורך ביצוע עבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרכוש המשותף או לצורך תיקון ואחזקה של מתקנים השייכים לבעל דירה אחרת, הנמצאים על גבי אותו רכוש משותף, שהגישה אליהם מחייבת מעבר דרך הדירה (ראו סעיף 4 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין).

צו האוסר הפעלת צימרים ברכוש המשותף

85. הנתבעים מבקשים צו האוסר על התובעת להפעיל חדרי אירוח וצימרים בדירתה. סמכויות המפקח על רישום מקרקעין קבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין המורה כך:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו- 59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

86. מהסעיף עולה סמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סמכותו הייחודית לדון בסכסוכים לפי הוראות חוק המקרקעין ודברי חקיקה אחרים, המנויות בסעיף הנ"ל. כמו כן קובע הסעיף סמכות מקבילה לבית משפט, לדון בסכסוך בין בעלי דירות בעוולת הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף [ראו גם: ע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו 17.3.2016)].

87. נמצא אם כן, שסעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת, דווקנית ומצומצמת את הסמכויות שהוענקו למפקח. עניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח במפורש, נעדר הוא סמכות לדון בו [ראו: ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי** פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 **עורקבי נ' נקר** פ"מ ע"ח 130; ע"א 458/69 **שליט נ' גולדברג** פ"ד כ"ד (1) 231].

88. לענייננו, נדרש לבחון, האם בתקנון המוסכם, נכללה הוראה בדבר סוג השימוש המותר בדירות. ודוק; סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה הנוגעת לשימוש הנעשה בדירה מוקנית לו, רק אם עניין זה עוגן בתקנון המוסכם, זאת מכוח הסמכות הקבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין לדון בסכסוך מכוח התקנון החל על הבית המשותף. ככל שאין בתקנון המוסכם הוראה בדבר סוג השימוש המותר בדירה, אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שעניינה הגבלת סוג השימוש שנעשה בדירה.

89. הדברים האמורים, קיבלו ביטוי בפסק הדין שניתן בתיק ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי** פד"י כח (1) 730 (1974), שבו נקבע כי סעיף 2 לתקנון המצוי האוסר על בעל דירה לעשות שינויים בדירתו המזיקים לדירה אחרת או לרכוש המשותף, מתייחס לשינויים במבנה הפיזי של הדירה ולא ביחס לשימושים שנעשים בה; ואולם אין באמור, לגרוע מבעלי הדירות לקבוע איסור הנוגע לשימוש הנעשה בתוך פנים דירותיהם, זאת באמצעות עיגון הוראה רלבנטית בתקנון המוסכם:

"למותר להוסיף שככל אדם אחר יכול גם בעל דירה בבית משותף לתבוע בעל דירה אחרת לא רק בעילה של מטרד, אלא גם בעילה אחרת, כגון בניה לא-חוקית, אפילו אינה מגיעה לכדי מטרד, לפי ההלכה שנפסקה בבית-משפט זה, ראה ע"א 25/66, [7], וזכות הקניין בדירת הנתבע אינה משמשת הגנה מפני תביעה שכזאת. יתר-על-כן, בעל דירה החפץ לחייב בעלי דירות אחרות להועיד דירותיהם לשימוש מסויים בלבד, כגון למטרת מגורים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יכול לקבוע כך בתקנון מוסכם שייערך על-פי סעיף 62 לחוק
המקרקעין. ואולם באין תקנון מוסכם, חל התקנון המצוי,
וההוראות שבו מגינות על זכות הקנין של בעלי הדירות ותו לא"
(הדגשה שלי – ע"מ).

90. הואיל והתקנון המוסכם אינו כולל הוראות ביחס לסוג השימוש שמותר לעשות בדירות שבבית המשותף, הרי שהסעד שעניינו צו האוסר על הנתבעת להשכיר דירתה כחדר אירוח או כצימר, אינו מצוי בסמכותי העניינית, ואני מורה על מחיקתו.

צו האוסר על התובעת להטריד, לקלל ולפגוע בנתבעים
91. התביעה תחת רכיב זה נמחקת בהעדר סמכות עניינית (ראו סעיף קודם).

צו לחיוב התובעת לתקן את נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים
92. טענת התובעת בדבר נזקי רטיבות שנגרמו לכאורה לדירתה כתוצאה מהמזגנים של התובעת הועלתה כ"טענת נגד", לטענת התובעת בדבר מיקומו של מזגן הנתבעים בסמיכות למרפסת דירתה, ללא כל ראשית ראיה להוכחת הקשר בין הנזק הנטען לבין המזגן של התובעת.

93. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה נזקים שגרם בעל דירה לדירה אחרת נובעת מסעיף 3(ב) לתקנון המצוי, הקובע ש"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון", וזאת מכוח סמכותו על-פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון". בפסיקה הורחבה סמכותו של המפקח לפסוק צו עשה לתיקון הנזקים שנגרמו למבנה הדירה שניזוקה; בתנאי שמדובר בסעד נילווה ומשני לתביעה העיקרית (צו עשה לתיקון הליקויים בדירה האחרת). בנסיבות העניין, משלא התבקש צו לתיקון הליקויים אלא צו לתיקון הנזקים בלבד, אין הנתבעים זכאים לסעד בערכאה זו, ויש לדחותו.

סוף דבר

94. לנוכח המסקנות שאליהן הגעתי לאחר ניתוח ראיות הצדדים ובחינת טיעוניהם בשני ההליכים שלפניי, אני מורה כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. לא יאוחר מיום 20.05.23 יסלקו הנתבעים את כל השערים, הסככות, הגדרות, המחסומים, החיפויים, וכל התוספות והמבנים שהקימו ברכוש המשותף, תוך השבת מצב הבית לקדמותו, כפי שמודגם בתמונות 7 ו-10 המוצגות בסעיף 38 לעיל.

ב. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להחזיק בעלי חיים באופן קבוע בשטח המשותף.

ג. לא יאוחר מיום 20.05.23 יסלקו הנתבעים את בעלי החיים מהרכוש המשותף וכל מתקן שהוצב או נבנה על החצר לשם החזקתם או גידולם של בעלי חיים ברכוש המשותף או בקשר עם אלו, ולבטל אל כל השינויים והפעולות שביצעו ברכוש המשותף לצורך הכשרת החצר לגידולם או להחזקתם של בעלי חיים, תוך השבת מצב החצר לקדמותה, כפי שמוצג בתמונות 7 ו-10 (סעיף 38 לעיל).

ד. לא יאוחר מיום 20.05.23 יסלקו הנתבעים, יחד ולחוד, את המצלמה המותקנת על הקיר החיצוני, בחזית הקדמית של הבית המשותף, המכוונת לצד מערב.

ה. ניתן בזאת צו האוסר על הנתבעים להניח בריכה בשטחים המשותפים, מהסוג הנראה בתמונה 1 לתיק המוצגים של התובעת, שנועדה לשמש לתקופה ארוכה, במובחן מבריכות קטנות, שנהוג לרוקן ולפנות בסוף כל יום.

ו. הנתבעים רשאים לעשות בחצר המשותפת כל שימוש בחצר, שהוא שימוש סביר ורגיל כמשמעו בפסיקה, כפי שבואר לעיל.

ז. לא יאוחר מיום 20.05.23 יעתיקו הנתבעים את מנוע המזגן השייך לדירתם, המנוע יותקן מתחת לגובה תקרת דירתם של הנתבעים.

ח. בקשת התובעת בסיכומיה המשלימים להורות על חיובם של הנתבעים בתשלום חשבונות המים המשותפים נדחית, משסעד זה לא נכלל בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/101/2020, 9/149/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ט. התביעה להתיר לנתבעים שימוש בגג או לחלופין לקבוע את זכותם לעשות שימוש ייחודי בחצר נדחית, מהטעמים שהובאו בסעיפים 81-84 לעיל.

י. הסעד שעניינו לאסור על התובעת להפעיל חדרי אירוח וצימרים מתוך דירתה, וכן הסעד שעניינו לאסור על הנתבעת להטריד, לקלל ולפגוע בנתבעים נמחקים, בהעדר סמכות עניינית.

יא. הסעד שעניינו לחייב את התובעת לתקן את נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים נמחק אף הוא בהעדר סמכות עניינית.

יב. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מחייבת את הנתבעים (אמיגה) יחד ולחוד, בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 8,000 ₪. בסכום זה נתתי דעתי לנושאי המחלוקת, להתנהלות הצדדים בהליך, ולמספר הדיונים שהתקיימו. לא ראיתי מקום לפסוק הוצאות לטובת נתבע 2 על אף שהתביעה נגדו נדחתה, בשים לב לאופן התנהלותו בהליך, שהביאה אף היא להארכת ההליך.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שלפניי.

ניתן היום, כ"ח ניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין